

인증품 및 인증사업자에 대한 사후관리 조사방법(제11조 관련)

1. 생산과정조사(취급자 포함)

가. 지원장 또는 인증기관의 장은 인증사업자의 사업장을 방문하여 생산과정조사를 실시해야 한다.

나. 조사종류별 조사주기 및 조사대상은 다음과 같다.

1) 정기조사

가) 지원장 또는 인증기관의 장은 인증 건별로 반기 1회 이상 생산과정 조사를 실시한다. 다만, 최초 인증 및 인증갱신·연장을 받은 해당 반기에는 업체조사를 생략할 수 있으며, 생산과정 및 유통과정 조사에서 최근 3년 이상 지적사항이 없는 업체의 경우에는 연 1회 이상 생산과정조사를 실시할 수 있다.

나) 가)에도 불구하고 해당 인증 건이 최근 3년 이내에 행정처분을 받았거나 생산물에서 유해잔류물질이 검출된 경우에는 반기 2회 이상 실시한다. 다만, 규칙 제32조제4항에 따라 불시심사를 한 경우에는 생산과정조사를 한 것으로 인정한다.

다) 단체 인증의 경우로서 별표 1 제2호 표본어가 수 이상을 조사한 경우에는 1회 조사로 본다.

라) 지원장 또는 인증기관의 장은 인증품의 생산기간 중에 조사를 실시하되, 양식품목과 양식 특성 등을 고려하여 조사 횟수 및 시기를 조절할 수 있다.

2) 수시조사: 지원장은 인증사업자의 위반사실에 대한 신고·민원 등을 접수하거나 관계기관으로부터 위반사실을 통보 받으면 해당 인증사업자에 대한 생산과정조사를 실시한다. 이 경우 해당 인증기관으로 하여금 관련 조사에 참여하게 할 수 있다.

3) 특별조사: 지원장 또는 인증기관의 장은 원장이 필요하다고 인정하여 생산과정조사를 지시하는 경우에는 특별조사를 실시한다.

다. 조사항목별 세부조사 내용은 다음과 같다.

1) 경영 관련 자료를 기록·보관하고 있는지 확인

2) 인증품의 출하내역 확인

3) 인증품의 표시사항이 적정한지 확인

4) 금지물질의 구입, 보관 및 사용 확인

5) 인증심사 시 제출한 인증품의 생산계획서 또는 제조·가공 및 취급계획서의 실행 확인

6) 제조·가공자 및 취급자의 경우에는 원료 수산물을 생산자가 직접 출하

하였는지 확인

7) 그 밖의 인증기준을 준수했는지 확인

라. 생산과정조사 시 실시하는 인증품 잔류물질 검정조사는 인증품과 동일한 품목에 대해 조사일 기준 최근 6개월 이내에 다음 각 호의 시험·검사기관에서 「식품위생법」 제7조에 따라 실시한 검사성적서, 「농수산물 품질관리법」 제61조에 따라 실시한 안전성조사 결과 통보서, 「농수산물 품질관리법」 제14조에 따른 품질인증품에 대한 정밀검사 결과서 또는 「수산식품산업의 육성 및 지원에 관한 법률」 제27조, 제29조 및 제30조에 따른 우수수산식품등인증 인증품에 대한 정밀검사 결과서를 인증품 잔류물질 검정조사 결과로 갈음하거나 그 검사항목을 조정하여 검사할 수 있으며, 각 시험·검사기관의 검사 분야는 개별 법령에 따라 지정·공인된 분야로 한다.

- 1) 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관
- 2) 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항에 따른 식품 등 시험·검사기관
- 3) 「농수산물 품질관리법」 제64조, 제89조 또는 제99조에 따라 지정받은 안전성검사기관, 수산물검사기관 또는 검정기관
- 4) 관련법에 따라 시험·검사·검정업무 및 안전성조사를 수행하는 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관

마. 지원장 또는 인증기관의 장은 생산과정조사 결과를 별지 제4호서식에 따라 기록·관리해야 한다. 다만, 조사결과 위반사항이 있는 경우에는 관계 증거자료를 첨부하여 그 결과를 원장에게 보고해야 한다.

2. 유통과정조사

가. 지원장은 인증품 판매장을 방문하여 인증품의 유통과정조사를 실시한다.

나. 조사종류별 조사주기 및 조사대상은 다음과 같다.

- 1) 정기조사: 인증 건별로 반기 1회 이상 유통과정조사를 실시한다.
- 2) 수시조사: 특정업체의 위반사실에 대한 신고 등을 접수한 경우에는 조사주기와 상관없이 유통과정조사를 실시한다.
- 3) 특별조사: 원장의 특별조사 계획이 있는 경우 또는 지원장이 필요하다고 판단할 경우에는 조사주기와 상관없이 유통과정조사를 실시한다.

다. 조사 항목별 세부조사 내용은 다음과 같다.

- 1) 인증품의 표시사항이 적정한지 확인
- 2) 인증품의 구매내역과 판매내역이 일치하는지 확인
- 3) 취급 중인 인증품의 표본을 선정하여 산지에서 실제 출하하였는지 확인
- 4) 인증이 취소된 인증품, 표시사용정지 중인 인증품이 유통되는지 확인

5) 인증품이 아닌 것을 인증품으로 표시·광고하거나 인증품에 인증품이 아닌 제품을 혼합하여 판매하거나 판매할 목적으로 보관·운반 또는 진열하는지 확인

라. 유통과정조사 시 필요한 경우에 잔류물질 검정조사를 실시할 수 있다. 다음의 경우에는 잔류물질 검정조사를 실시해야 한다.

1) 최근 1년 이내에 해당 업체가 생산, 제조·가공한 인증품에서 잔류물질이 검출된 경우

2) 최근 1년 이내에 행정처분을 받았거나 인증품 부정유통으로 적발된 업체의 인증품을 취급하는 경우

마. 지원장은 유통과정조사 결과를 별지 제5호서식에 따라 기록·관리해야 한다. 다만, 조사결과 위반사항이 있는 경우에는 관계 증거자료를 첨부하여 그 결과를 원장에게 보고해야 한다.